

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3540/2545

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี
สำนักงานประกันสังคม ที่ 1 กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 46, มาตรา 55

ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม ฯ พ.ศ. 2534 มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนครั้งในการฉีดเงินแต่ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรักษาพยาบาล ส่วนระเบียบของโจทก์ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนครั้ง แต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรักษาพยาบาล เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วถือว่าสวัสดิการเกี่ยวกับระยะเวลาที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลที่โจทก์จัดให้ อยู่ในระดับเดียวกัน ประโยชน์ทดแทนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 สมควรได้ 0 คะแนน เมื่อรวมคะแนนกับอีกแปดหัวข้อซึ่งมีคะแนนรวมเท่ากับ 0 คิดเป็นคะแนนรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 0 จึงต้องถือว่าสวัสดิการที่โจทก์จัดให้พนักงานอยู่ในระดับเดียวกับประโยชน์ทดแทนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 โจทก์จึงไม่ได้รับการลดส่วนอัตราเงินสมทบ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ รส ๐๗๐๔/๑๑๓๕ ฉบับลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ที่ ๑/๒๕๔๓ ฉบับลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๓

จำเลยทั้งสองให้การว่า เดิมโจทก์ได้รับการลดส่วนอัตราเงินสมทบในกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย แต่ต่อมาในปี ๒๕๔๒ โจทก์ไม่ได้รับการลดส่วนอัตรา
เงินสมทบอีกต่อไป และจำเลยที่ ๑ ได้ขยายประโยชน์ทดแทนในเรื่องเจ็บป่วย
ทุพพลภาพ คลอดบุตรและตาย อีกทั้งตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
มาตรา ๕๕ บัญญัติให้การขอลดส่วนอัตราเงินสมทบและการพิจารณาหักส่วนลดอัตรา
เงินสมทบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่ง
ตามประกาศคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขอลดส่วนและการพิจารณาหักส่วนลดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาล
นายจ้าง และลูกจ้างจะต้องส่งเข้ากองทุนประกันสังคมโดยให้พิจารณาเปรียบเทียบ
ระหว่างสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้างกับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยให้คะแนน ๓ ระดับดังนี้ คะแนน ๐ หมายถึงสวัสดิการ
ที่นายจ้างจัดให้อยู่ในระดับเดียวกับประโยชน์ทดแทน คะแนน -๑ หมายถึงสวัสดิการ
ที่นายจ้างจัดให้อยู่ในระดับต่ำกว่าประโยชน์ทดแทน และคะแนน +๑ หมายถึง
สวัสดิการที่นายจ้างจัดให้อยู่ในระดับสูงกว่าประโยชน์ทดแทน ผลลัพธ์การให้คะแนน
ถ้าได้คะแนน ๐ และ -๑ หมายถึงนายจ้างไม่ได้รับการลดส่วนอัตราเงินสมทบ ถ้าได้
คะแนน +๑ หมายถึงนายจ้างได้รับการลดส่วนอัตราเงินสมทบจากการพิจารณา
สวัสดิการของโจทก์เปรียบเทียบกับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แล้ว ในเรื่องจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลได้คะแนน -๑ เรื่องระยะเวลา
เวลาที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลได้คะแนน ๐ เรื่องขอบข่ายการให้ความคุ้มครองได้
คะแนน +๑ เรื่องการครอบคลุมถึงโรคเรื้อรังได้คะแนน ๐ เรื่องการยกเว้นโรคที่เป็น
อยู่ก่อนได้คะแนน -๑ เรื่องวิธีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้คะแนน ๐ เรื่องระยะเวลา
รอการมีสิทธิได้คะแนน +๑ เรื่องผู้จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลได้คะแนน +๑ และเรื่อง
เงินทดแทนการขาดรายได้ได้คะแนน -๑ เมื่อรวมคะแนนทั้งหมดโจทก์ได้คะแนน
เท่ากับ ๐ คือมีมาตรฐานเท่ากับจำเลยที่ ๑ จึงถือว่าสวัสดิการที่โจทก์จัดให้แก่

พนักงานไม่สูงกว่าประโยชน์ทดแทนของจำเลยที่ ๑ โจทก์จึงไม่ได้รับลดส่วนอัตราเงินสมทบในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คำสั่งของจำเลยที่ ๒ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมาย อนึ่ง จำเลยที่ ๒ มิได้เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และมิได้กระทำการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๒ ที่ รส ๐๗๐๔/๑๑๓๕ ฉบับลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ที่ ๑/๒๕๔๓ ฉบับลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๓ และให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๑

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยแล้ว เห็นว่า ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ ๑ ไปแล้ว อุทธรณ์เฉพาะของจำเลยที่ ๑ จึงไม่เป็นการโต้แย้งคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๓ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ข้อ ๒.๑ ว่า มีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๒ ที่ รส ๐๗๐๔/๑๑๓๕ ฉบับลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ที่ ๑/๒๕๔๓ ฉบับลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๓ ตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางหรือไม่ ปรากฏว่า ตามประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดส่วนอัตราเงินสมทบเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร และกรณีตาย พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามเอกสารหมาย ล.๖ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอลดส่วนและการพิจารณาหักส่วนลดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง

จะต้องส่งเข้ากองทุนประกันสังคมโดยให้พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างสวัสดิการที่
นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้างกับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๓๓ โดยให้คะแนน ๓ ระดับ คือ คะแนน ๐ หมายถึงสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้อยู่
ในระดับเดียวกับประโยชน์ทดแทน คะแนน -๑ หมายถึงสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้อยู่
ในระดับต่ำกว่าประโยชน์ทดแทน และคะแนน +๑ หมายถึงสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้
อยู่ในระดับสูงกว่าประโยชน์ทดแทน ผลลัพธ์การให้คะแนนถ้าได้คะแนน ๐ และ -๑
หมายถึงนายจ้างไม่ได้รับการลดส่วนอัตราเงินสมทบ ถ้าได้คะแนน +๑ หมายถึง
นายจ้างได้รับการลดส่วนอัตราเงินสมทบ และตามประกาศคณะกรรมการประกัน
สังคมดังกล่าวได้ระบุเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือปัจจัยที่ใช้พิจารณาให้คะแนนในเรื่อง
สวัสดิการกรณีเจ็บป่วย แบ่งเป็น ๙ หัวข้อ คือ จำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล ระยะ
เวลาที่จ่ายค่ารักษาพยาบาล ขอบข่ายการให้ความคุ้มครอง การครอบคลุมถึงโรค
เรื้อรัง การยกเว้นโรคที่เป็นอยู่ก่อน วิธีการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ระยะเวลารอ
การมีสิทธิ ผู้จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และเงินทดแทนการขาดรายได้ ศาลแรงงาน
กลางพิจารณาตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการลดส่วนอัตราเงินสมทบตาม
ประกาศของจำเลยที่ ๑ ทุกหัวข้อแล้ว ปรากฏว่าใน ๘ หัวข้อ โจทก์ได้คะแนนรวม
เท่ากับ ๐ คงมีปัญหาก็เพียง ๑ หัวข้อ คือ ระยะเวลาที่จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตาม
อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ว่า โจทก์สมควรได้คะแนนในหัวข้อนี้อย่างใด เห็นว่า ที่ศาล
แรงงานกลางวินิจฉัยว่า ตามระเบียบของโจทก์พนักงานสามารถเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ส่วนตาม
ประกาศของจำเลยที่ ๑ แม้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตาม
สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำกัดจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล แต่ในกรณี
ฉุกเฉินและผู้ประกันตนไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนดได้ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เพียงระยะเวลา
๗๒ ชั่วโมง ปีละไม่เกิน ๒ ครั้ง และในกรณีอุบัติเหตุแม้จะสามารถเบิกค่ารักษา

พยาบาลได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ก็เบิกได้เพียงระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมง ตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เอกสารหมาย ล.๓ ข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ซึ่งการมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนครั้งและระยะเวลาการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนดังกล่าว แสดงว่าสวัสดิการเกี่ยวกับระยะเวลาที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลที่โจทก์กำหนดอยู่ในระดับสูงกว่าประโยชน์ทดแทนตามประกาศของจำเลยที่ ๑ นั้น ปรากฏว่าตามประกาศฉบับเดียวกัน ข้อ ๖ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลอื่นต่อผู้ประกันตนไว้ว่า ให้สถานพยาบาลที่กำหนดไว้ในบัตรรับรองสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลอื่นที่ทำการรักษาผู้ประกันตนไว้ ซึ่งเป็นการรองรับค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนจาก ข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ โดยไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งและระยะเวลาการรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุ แม้จะมีการจำกัดจำนวนครั้งคือปีละไม่เกิน ๒ ครั้ง ในกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลอื่นเนื่องจากเหตุฉุกเฉินตาม ข้อ ๔.๑ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๖ ของประกาศดังกล่าวให้สถานพยาบาลที่กำหนดในบัตรรับรองสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการรักษาพยาบาลที่เกินกว่าปีละ ๒ ครั้ง ไว้ด้วยก็ตาม แต่ตามระเบียบของโจทก์ เอกสารหมาย จ.๒ ชุดที่ ๓ ข้อ ๑๐ ก็ระบุว่าให้เบิกค่ารักษาพยาบาลตามที่กำหนดไว้ได้สำหรับระยะเวลาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเกิน ๓๐ วัน ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ต้องไม่เกินวันละ ๑๐๐ บาท ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลหลายครั้ง แต่ละครั้งในระยะเวลาห่างกันไม่เกิน ๑๕ วัน ให้นับระยะเวลาเข้ารับการรักษาพยาบาลครั้งหลังติดต่อกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลในครั้งก่อน ซึ่งตามประกาศสำนักงานประกันสังคมมิได้มีข้อจำกัดดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่าประกาศสำนักงานประกันสังคมมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนครั้งในกรณีฉุกเฉินแต่ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรักษาพยาบาล ส่วนระเบียบของโจทก์ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนครั้ง แต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรักษาพยาบาล

เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วถือได้ว่าสวัสดิการเกี่ยวกับระยะเวลาที่จ่ายค่ารักษาพยาบาล
ที่โจทก์จัดให้อยู่ในระดับเดียวกับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ สมควรได้คะแนน ๐ เมื่อรวมคะแนนกับอีก ๘ หัวข้อซึ่งมีคะแนนรวม
เท่ากับ ๐ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คิดเป็นคะแนนรวมทั้งสิ้นเท่ากับ ๐ จึงต้องถือว่า
สวัสดิการที่โจทก์จัดให้พนักงานอยู่ในระดับเดียวกับประโยชน์ทดแทนตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โจทก์จึงไม่ได้รับการลดส่วนอัตราเงินสมทบ คำสั่ง
ของจำเลยที่ ๒ ที่ รส ๐๗๐๔/๑๑๓๕ ฉบับลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ และคำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ ที่ ๑/๒๕๔๓ ฉบับลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๓
ชอบแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลาง อุทธรณ์ของ
จำเลยที่ ๒ ข้อนี้ฟังขึ้น กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยข้ออื่นของจำเลยที่ ๒ ที่ว่าโจทก์มี
อำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑ หรือไม่ต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องเสียทั้งหมด.

(หัสดี ไกรทองสุข-วิรวจน์ เพียรพิทักษ์-จรัส พวงมณี)

ศาลแรงงานกลาง - นายชวลิต ลีฬหาวงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายแถม สิริสาลี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ